

עין משפט‏ **נר מציה**

י' א מיי פ"ח מהלכות מאלכות אסורות הל' ד סמג לאוין קלט טוש"ע י"ד ס' ק סעיף ה' ב נמיי שם הלכה א טוש"ע שם סעיף ח' יח ג מיי שם הל' ז טוש"ע שם סעיף ח' יט ד מיי שם פט"ו הל' ז ופט"ו הל' ו טוש"ע שם סעיף ט ופי' ק סעיף ז:

ב ה מיי פ"ז מהלכות מאלכות אסורות הל' ו [מן] סמג לאוין קל קלח טוש"ע י"ד ס' ס' ס"י: **בא** ו א מיי שם הל' ז טוש"ע שם סעיף י:

רבינו גרשום

שאין כותבין כתובה לזכרים. כלומר כשעושין משכב זכור אין כותבין להן כתובה: ואחד שאין שוקלין בשר המת במקולין. כלומר במשקל כלומר דמוכרין בשר המת בצנעא אבל לא בפרהסיא בשוק: מפני שאין לו כף. כלומר שאין ירך שו עגול ככף בהמה: והלך ר' מאיר לשיטתו. כלומר ר"מ דסבירא ליה דחלבו אסור הלך לשיטתו דהוא אמר טעון שחיטה כבהמה מעלייתא: ר' יהודה אומר גומבו עם השופי. כלומר אין צריך לחטט אחריו אלא חותכו עם השופי לטעלה: לעולם חלבו דגיד. כלומר דמותר ואע"ג דאמר שמואל לדברי רבא דמותר מדי שמואל דלר' מאיר אסור מדרבנא אבל מדאורייתא מותר: מאי לאו ר"מ היא. כלומר מה דאמרי דשומנו מותר וישראל קדושים נהגו בו אסור ר"מ היא: לא אסרה תורה אלא קנוקות שבו. כלומר גידין דקין שמתפרשין מן הגיד אילך ואילך שהן בני אכילה אבל הגיד עצמו שהוא חשוב כעץ לא חייבה התורה: אלמא חלב מכל רחמנא ולא חוטין. כלומר דחלב לחוד וחוטין לחוד ה"נ גיד לחוד וקנוקות לחוד ומה דכתב רחמנא לא יאכלו בני ישראל וגו' אמר רחמנא דאפי' אוכל הגיד דחשוב כעץ חייב וכ"ש קנוקות: ולא נימא קנוקות ולא גיד אלא [גיד] וקנוקות: ממרטט ליה. כלומר מחטט אחריו וחותכו יפה: רב אסי גאים ליה. כלומר חותכו מלמעלה ואין מחטט אחריו.

צב:

אַיִלִּימָא חֲלָבו דשִׁלְיָ. וא"ת ומאי שנא דבגיד דשליל פליגי ובחלבו דשליל מודו וי"ל משום דלא מקרי חלב כיון דאינו צעמוד והקרב כדאמר צב' בהמה המקשה (לעיל דף עה.) מה חלב ושמי הכליות האמורים צאשם מונא מכלל שליל: **וְאִמְרַ** רבי אֶעֱזור אמר רבי **אוּשְׁעִיא** ב'ו'. הוֹרֵךְ לַחֲמוּי דרבי אלעזר דאי לאו דרבי אלעזר הוה אמינא חלבו דקמני בצרייתא היינו חלבו דגיד דעלמא ולא חלבו דשליל לכך מייתי דר' אלעזר דהלכו לשיטתם משמע דלכולה מילתא קאמר בגיד ובחלב דצמרוייהו דפליגי צבו הלכו לשיטתם ועוד דאי אגיד לחודיה קאי אמתני' הוה ליה לרבי אלעזר למימר מילתיה אע"ג דלא הוזכר צממניתין רבי מאיר מכל מקום שמעינן ר"מ מר' יהודה אלא להכי אמרה אצרייתא דלכל מילתא דפליגי קאי דצחלב נמי הלכו לשיטתם: **גְּוַמְבָּו עַם הַשּׁוּפִי**. פי' הקונט' חלב הגבוה וגיד הנראה על השופי גוממו ומשליכו מפני מראית העין שלא יראה כאוכל גיד אבל עיקרו ושרשיו של שומן ושל גיד מותרין ולפי זה לא פליגי בחלבו דבין לרבי מאיר ולר' יהודה כל מקום שהגיד אסור חלבו נמי אסור וכל שכן דפרין טפי שפיר לשמואל דאמר חלבו מותר לדברי הכל דהכל אפילו רבי יהודה דמיקל קאמר חלבו אבל הלשון קשה דקאמר אלא חלבו דגיד והא מיפלג פליגי משמע דלרבי יהודה אפילו צמקום שהגיד אסור חלבו שרי כמו שאמר שמואל אלא דרבי מאיר פליג ולכן נראה דגוממו אגיד לחודיה קאי ולא אכלבו^(ט) [ולמלאין דבעי לאוקומי צרייתא דנהגו צו איסור כר' יהודה מה שלא א"ר יהודה גוממו אלא אגיד משום דחלבו תלי דצמנהגא היכל לדחמורו אחמור כדאמר (נדח דף סו.) גבי חומרא דרבי יורא דשצעה נקיים^(י) [אין נמי נאמר דגוממו דרבי יהודה נמי קאי אכלב למאי דבעי למימר דהך צרייתא כרבי יהודה אבל לר"מ סלקא דעתך דאסור מדאורייתא מדמחמיר לחטטו ולשרש אחריו דקאמר חותך שמו מעיקרו ולצסוף מסיק צרייתא כר"מ ומ"מ לא אסיר מדאורייתא לר"מ אלא דישראל קדושים הס אבל לרבי יהודה שרי לגמרי והא דמתן חלב ולא בחלבו של גיד דכיון דלרבי יהודה שרי לגמרי לא שייך ציה

גיד הנשה פרק שביעי חולין

שֵׁאִין כּוֹסֵצִין כּוֹסֵצֵי לּוֹכְרִים. דאע"פ שחשדין למשכב זכור ומייחדין להם זכר לתשמישן אין נוהגין קלות ראש צמלוא וז כל כך שיכתבו להם כמוצה: **בַּשֵּׁר הַמֵּת**. של אדם: **צִמְקוּלִין**. צאיטלין שאין אוכלין אותו צפרהסיא כל כך. ואני שמעתי בשר המת בשר בהמה שמתה

מעממה: **דִּאִים לִיה**. כף בשר סביצות הקולית העליונה: **וְלֹא עֵגִיל**. הבשר סביצות העגם ואינו דומה לכף. כל בשר גבוה ועגול קרי כף כדאמרינן בנה (דף מו.) עד שתמטעך הכף גבי סימני צגרות: **אִמֵר שְׂמוּאֵל וְחִלְבו מוֹסֵר**. דקמני מתני' דברי הכל היא: נוהג צנייל וחלבו. של שליל אסור: **בֶּצֶן טַשְׁעָה חִי**. שחי ועמד לפניו משנשחטה ונקרעה אמו: **(לְשִׁיתוּ)**.

דאמר בפרק בהמה המקשה (לעיל דף עז.) טעון שחיטה וכיון דלא משתרי בצחיטת אמו לאו שליל הוא דליקרי ציה כל צבהמה תאכלו (ויקרא יא) ואפי' חלבו וגידו א' אלא חלבו דגיד של כל בהמה קאמר מתני' ומוקי ליה שמואל כדברי הכל: **מַעֲקִירוּ**. מכל מקום שהוא נבלע ונשרש בצצר: **גּוּמְמוּ עַם הַשּׁוּפִי**. החלב הגבוה ונראה על השופי גוממו ומשליכו מפני מראית העין שלא יראה כאוכל גיד אבל עיקרו ושרשו של שומן ושל גיד מותרין: **עַם הַשּׁוּפִי**. צויה לשופי יחתכנו:

לְעוֹלָם חִלְבו דְּגִיד. קאמר שמואל דברי הכל מותר: **וּמוֹדֵה שְׂמוּאֵל**. דאע"ג דמן התורה מותר קאמר ליה ר' מאיר מדרבנן: **מֵאי לֹא רַבִּי מֵאִיר הִיא**. מדקתני נהגו צו איסור דלילו לרבי יהודה אפי' מנהגא ליכא וקאמר ר"מ דמותר מדאורייתא כשמואל: **חֲטִיטָה**. לר' מאיר הוא דשמעינן ליה לעיל: **קְנוּקוּטֵי**. גידין דקין ההולכין צאורך היך מתחת הבשר מגיד החילון לגיד הפנימי והן הן האסורין לפי שהן רכין ונותנין טעם אבל גיד עצמו שהוא צראש השופי קשה הוא ועץ דעלמא הוא: **עוֹלָה אִמֵר**. אע"פ שעץ הוא התורה חייבה עליו: **חוֹטִים צִחֲלָב**. כגון חוטי הסכלים וגם צחלב שעל הקרב יש חוטים דקין: **אֶסוּרִין**. מדרבנן: **וְאִין חִיבִין עֲלֵיהֶם**. כרת: **לוֹנֵן כּוֹלִיא**. שצתוך החרץ ומתפשט והולך צמוך הכוליא: **מִמֵּרְטֵט לִיה**. משרש אחריו: **גֵּאִים לִיה**. החפוי אצל צכוליא אכל:

חלב

יבוותיה דרבי אסי מסתברא דאמר רבי אבא **עוֹלָא** אמר עין הוא והתורה ב'ו'. פלוגתא דיש בגידים צנ"ט ופלוגתא דר"מ ורבי יהודה דפליגי בחטיטה לא הוי כפלוגתא דרב ועולא אלא קסבר רב דהא דפליגי תנאי ציש צגידין צנותן טעם צקנוקות הוא דפליגי אבל גיד לכ"ע עץ הוא ורב ודאי סבר כמאן דאמר דיש צבן צנ"ט דלמ"ד אין צגידין צנ"ט מה לי גיד ומה לי קנוקות וכן פלוגתא דר"מ ורבי יהודה דפליגי בחטיטה וההוא תנא" דפליג ארבי יהודה ואית ליה דלא אסרה תורה אלא שעל הכף צלצל כל זה יעמיד רב צקנוקות ועולא סבר דכל הנך פלוגתא צגיד עצמו ולא צקנוקות דקנוקות שרו לכולי עלמא דגיד אמר רחמנא ולא קנוקות ועולא ודאי סבר כמ"ד אין צגידין צנ"ט מדקאמר עץ הוא: **בְּוֹרְתִיָּה דְּעוֹלָא** **מִסְתַּבְרָא**. צשאלמות דרב אחאי צפרשת וישלח"י דאע"ג דקאמר מסתברא כעולא אסרינן שרי ואין צריך לגמוס אלא מה שחזר לכוליא וצקונטרס נמי כתב דהמיקל לא הפסיד וצשאלמות נמי צפרשת וישלח"י הביאו דברי המתיר ולא דברי האוסר וגרס רבה מחטט ליה ולא גרסינן צבא דא"כ היה הלכה כרצא לגבי אציי וצכל הספרים כתיב רצה ומייהו כתב צקונטרס דצלוץ כוליא הלך אחר המחמיר לשרש אחריו כיון דלא אחמר הלכתא כאציי והמחמיר יחמיר והמוגע לא הפסיד ובחלב שהבשר חופה אותו משמע מתוך פירוש הקונטרס שפשוט לו שהוא מותר אף על גב שצלוץ כוליא לא פסק צהדיא שיהא מותר ושמא סובר דכוליה אית רבו דשמואל דאמר חלב שהבשר חופה אותו מותר וצריך ליתן טעם דמ"ש זה מזה דאי דרשינן שעל הכסלים אמר רחמנא ולא שצתוך הכסלים הכא נמי אמר רחמנא שעל הכליות ולא שצתוך הכליות ואף על גב דחוטין שצחלב אסורים מדרבנן יש לגזור צהו טפי צחוטי חלב אטו חלב מצלוץ כוליא ויש לסתור מכאן דברי ר"א ממ"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור אף לאחר שיטול הקרום מעליו מדתניא צתורת כהנים כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריצו ממנה וגו' אין לי אלא חלב צממיים שהם כשרים ליקרב חלב צעלי מומין מנין תלמוד לומר מן הבהמה חלב חולין מנין תלמוד לומר כי כל אוכל חלב אס כן למה נאמר אשר יקריצו ממנה לומר

מסורת הש"ס

א) לעיל סט. עד: [מוספתא רפ"ו:] ב) [לעיל עד: מוספתא פ"ז ה"צ:] ג) לעיל סא. ספחים פג.; ד) נעי' מוס' ד"ה אמר אציי וכו' וכן גורס הרמ"ש אמנם הר"ן גורס רצא ודע שכן ג"י הערוך ערך מרטו, ס) ר"מ, ו) ר"מ, ו) לקמן יא.; ח) [סמינן כד], ט) [שסן].

גליון הש"ס

בפ' ר' יוחנן מפרשט ליה. ע"ל זו ע"א מוס' ד"ה כוליא:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א] רש"י ד"ה לשיטתו וכו' וגידו. כאן הס"ד ואח"כ מה"ד אלא:

מוסף רש"י

נוהג בשליל. גיד הנשה, וחלבו. של שליל אסור (לעיל סט.). מעיקרו. אפילו הגבלע ונשרש בצצרה (לעיל עז.). גוממו עם השופי. כלומר חותכו צויה לשופי ונטול את הגבוה מן השופי, דמני לגיד ואסור מדרבנן אבל שעינן של חלבו מותרין (שם). וישראל קדושים. העושין סיג לתורה (לעיל צא.).